

Paweł wraz z żoną Ewą niedawno wprowadzili się do nowego domu i nie mogli się zdecydować, jak urządzić pokój gościnny. Pawłowi bardzo spodobały się krzesła produkowane i sprzedawane przez stolarza Tomasza, do których zakupu kilkakrotnie namawiał swoją żonę, która jednak nie zgadzała się na zakup. Małżonkowie kilkakrotnie się o to kłócili, ale Ewa pozostała nieugięta i oznajmiła, że sprzeciwia się kupowaniu takiego „badziewia”. Zdeterminowany Paweł zdecydował się jednak kupić krzesła u Tomasza i przeznaczyć na ten cel pieniądze, które uzyskał tytułem odszkodowania jako koszty naprawy samochodu po niedawnej stłuczce (auto małżonkowie kupili po zawarciu małżeństwa, jednak niemająca prawa jazdy Ewa nigdy nim nie jeździła). Paweł uznał, że skoro udało się naprawić auto samemu, to zaoszczędzone pieniądze może przeznaczyć na co chce. Paweł udał się do zakładu stolarskiego Tomasza, potrzebował przy tym zestawu sześciu krzeseł, które mógłby ustawić dookoła stołu. Panowie negocjowali cenę i Tomasz zgodził się sprzedać krzesła o 1.000 zł taniej niż pierwotnie planował. Tomasz przedstawił Pawłowi do podpisania dokument umowy (zanim przystąpili do negocjacji), w którym zastrzegał między innymi, że może się zdarzyć, że krzesła będą niestabilne, co zależy od będącego do dyspozycji stolarza drewna, co nie rzutuje na wartość estetyczną krzeseł, a także że nie ponosi odpowiedzialności za wady krzeseł, które będą jego zdaniem nieznaczne, co oceni po zgłoszeniu wadliwości krzesła. Paweł nie doczytał formularza, uznał, że skoro kupuje u uznanego stolarza, otrzyma krzesła wysokiej jakości. Podpisał dokument i zapłacił z góry za zestaw sześciu krzeseł. Krzesła zostały dostarczone do domu Pawła i Ewy, gdy Paweł był w miesięcznej delegacji. Początkowo Ewa nie rozpakowała kartonów, w których dostarczono krzesła, nie zastanawiając się, co zamówił Paweł. W końcu jednak — po tygodniu — rozpakowała paczki i ze zdziwieniem zobaczyła niechciane przez siebie krzesła. Widziane na żywo ją jednak urzekły i zdecydowała się ustawić krzesła w pokoju gościnnym. Uczyniwszy to, zdziwiła się, bowiem okazało się, że cztery z sześciu krzeseł ma nierównej długości nogi i strasznie się chybocze. Wysłała więc pismo na adres, z którego wysłane zostały krzesła, domagając się naprawy krzeseł, by były one stabilne. Otrzymała w odpowiedzi pismo od Weroniki, partnerki Tomasza. Weronika pisała, że choć bardzo by chciała pomóc Ewie, to Tomasz zmarł, a ona jako jego spadkobierczyni nie zna się na stolarstwie, więc nie jest w stanie naprawić krzeseł. Tomasz bowiem niedługo po wysłaniu zamówienia zmarł. W chwili śmierci Tomasz był wdowcem (żył w konkubinacie z Weroniką) i miał jednego syna, Michała. Pozostawił po sobie testament, który spisał odręcznie i podpisał, nie opatrzywszy go jednak datą. W testamencie tym Tomasz napisał, że Michał zdradził rodzinną tradycję, został bowiem prawnikiem, a nie stolarzem, w związku z czym wydziedziczył go i nie chce, by otrzymał po nim cokolwiek, nawet zachówek, zaś do spadku powołuje Weronikę. Rozeźlona Ewa, stwierdziła, że nawet ładne krzesła nie są warte sporu z nieznaną się na stolarstwie Weroniką i wysłała kolejne pismo, w którym oświadczyła, że skoro krzesła są niestabilne, to chce zwrotu zapłaconych przez Pawła pieniędzy, a krzeseł i tak nigdy nie chciała. Po upływie tygodnia nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Oceń zasadność roszczenia Ewy.

Podstawą roszczenia Ewy o zwrot ceny może być art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta (u.p.k.)

Aby roszczenie było zasadne musiało:

1. Powstać i przysługiwać Ewie przeciwko Weronice.
2. Nie wygasnąć.
3. Być wymagalne.
4. Być zaskarżalne

Ad. 1. Roszczenie Ewy mogło powstać, jeżeli:

- A) Została zawarta między Pawłem a Tomaszem umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru na konsumenta.
- B) Umowa nie uległa rozwiązaniu wraz ze śmiercią Tomasza.
- C) Towar był niezgodny z umową, brak zgodności istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w terminie 2 lat od tej chwili.
- D) Ewa mogła skutecznie odstąpić od umowy i wystąpić z żądaniem zwrotu ceny (w tym kwestia zasady sekwencyjności oraz legitymacji czynnej Ewy).
- E) Weronika była legitymowana biernie (w tym analiza testamentu Tomasza).

Ad. A) Należy ocenić, czy została zawarta ważna i skuteczna umowa. W tym miejscu należy też przeanalizować jej treść.

Z treści kazusu wynika, że Paweł i Tomasz zawarli umowę, na podstawie której Tomasz — działający jako profesjonalista (art. 43¹ k.c.) — zobowiązuje się wykonać zestaw sześciu krzeseł i przenieść ich własność na Pawła. Była to umowa o dzieło (art. 627 k.c.). Paweł, kupując meble do nowego domu występował jako konsument, dokonywał bowiem czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (art. 22¹ k.c.). W konsekwencji była to umowa zobowiązująca do przeniesienia własności na konsumenta, do której zastosowanie znajdują przepisy art. 43a i n. u.p.k., a nie przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi.

Ustawa nie zastrzega wymogu formy szczególnej pod rygorem nieważności. Można przyjąć, że strony miały pełną zdolność do czynności prawnych, nie zachodzi pierwotna niemożliwość świadczenia, czynność nie jest sprzeczna z ustawą ani zasadami współżycia społecznego, nie miała też na celu obejścia ustawy (art. 58 k.c.). Nie zachodzą wady oświadczeń woli skutkujące bezwzględną nieważnością umowy (art. 82 i 83 k.c.), nikt też nie powołuje się na błąd (art. 84 k.c.), podstęp (art. 86 k.c.) lub groźbę (art. 87 k.c.).

Należy ocenić argument podniesiony przez Ewę jakoby od początku sprzeciwiała się ona zawarciu umowy, co mogłoby oznaczać powołanie się na sprzeciw, o którym mowa w art. 36¹ k.r.o., który skutkuje nieważnością czynności prawnej. By sprzeciw był skuteczny:

- Musi dotyczyć czynności zarządu majątkiem wspólnym — z treści kazusu nie wynika, jaki ustrój majątkowy obowiązywał Pawła i Ewę, dlatego należy przyjąć, że był to ustrój wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 36 § 2 zd. 2 k.c. wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym obejmuje czynności dotyczące przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym środków pieniężnych. Należy zatem ocenić, czy Paweł dokonał zakupu krzeseł ze środków wchodzących w skład majątku wspólnego. Paweł wykorzystał na ten cel środki wypłacone tytułem odszkodowania w związku ze stłuczką samochodową. Nie są to przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o których mowa w art. 33 pkt 6 k.r.o. Odszkodowanie wypłacone w związku z uszkodzeniem przedmiotu majątkowego mogłoby wejść w skład majątku osobistego Pawła, gdyby uszkodzony samochód także wchodził w skład majątku osobistego (zasada surogacji — art. 33 pkt 10 k.r.o.). Samochód należał jednak do majątku wspólnego małżonków, został nabyty w czasie trwania wspólności majątkowej (art. 31 § 1 k.r.o.), a okoliczność, że Ewa nie miała prawa jazdy, pozostaje bez znaczenia. Paweł kupując krzesła za środki uzyskane tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu dokonał zatem czynności zarządu majątkiem wspólnym. W konsekwencji także nabyte krzesła oraz wierzytelności z umowy o dzieło weszły w skład majątku wspólnego — przesłanka spełniona.
- Osoba trzecia musiała móc się zapoznać ze sprzeciwem przed dokonaniem czynności prawnej — z treści kazusu wynika, że Ewa wyraziła sprzeciw wyłącznie w ramach kłótni między małżonkami, a Tomasz nie miał jak się dowiedzieć o sprzeciwie przed zawarciem umowy — przesłanka niespełniona.

Oceniając skuteczność umowy o dzieło, trzeba stwierdzić, że w chwili jej zawarcia krzesła nie były jeszcze wyprodukowane. Skuteczność tej umowy należy zatem ocenić zgodnie z art. 155 § 2 k.c. Wywrze ona skutki zobowiązujące, zaś własność krzeseł przejdzie na Pawła (własność wejdzie w skład majątku wspólnego) z chwilą przeniesienia posiadania, co nastąpiło wraz z dostarczeniem krzeseł pod wskazany adres.

Należy jeszcze przeanalizować treść dokumentu umowy, którym posłużył się Tomasz. Był to wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 k.c. Ponieważ Paweł był konsumentem, żeby wzorzec ten wiązał strony, musiał być doręczony Pawłowi przed zawarciem umowy (art. 384 § 2 k.c.). Z treści kazusu wynika, że zanim Paweł i Tomasz zawarli umowę otrzymał dokument umowy i mógł go przeczytać oraz przechowywać. Dla oceny prawidłowości inkorporacji wzorca nie ma znaczenia, czy rzeczywiście się z nim zapoznał. Wzorzec został Pawłowi doręczony przed zawarciem umowy — przesłanka spełniona.

Należy jeszcze w tym miejscu ocenić postanowienie umowy, zgodnie z którym Tomasz nie ponosi odpowiedzialności za wady krzeseł, które będą jego zdaniem nieznaczne, co oceni po zgłoszeniu wadliwości krzeseł. Postanowienie to mogłoby zostać uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 385¹ § 1 k.c.), jeżeli:

- było to postanowienie nieuzgodnione indywidualnie — dokument umowy został przedstawiony Pawłowi i z treści kazusu nie wynika, by jego treść była negocjowana (działa przy tym domniemanie z art. 385¹ § 3 zd. 2 k.c.). Fakt negocjowania ceny nie wpływa na tę ocenę, ponieważ przesłankę indywidualnego uzgodnienia należy odnosić do każdego postanowienia z osobna, a strony nie negocjowały zasad odpowiedzialności Tomasza.
- kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy — postanowienie umowne zawarte w umowie ograniczałoby odpowiedzialność Tomasza z tytułu niezgodności towaru z umową, co jest zabronione zgodnie z art. 7 u.p.k. (korzystałoby także z domniemania abuzywności zgodnie z art. 385³ pkt 2 k.c.). Nie ma tutaj znaczenia posłużenia się kategorią wady rzeczy. Należy w drodze wykładni umowy (art. 65 k.c.) ustalić, że chodziło o reżim odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową (art. 43a i n. u.p.k.). Nadto postanowienie to uzależniałoby tę odpowiedzialność od arbitralnej decyzji, czy dana niezgodność jest nieznaczna, co należałoby traktować jako przyznanie uprawnienia do wiążącej interpretacji umowy, która korzysta z domniemania abuzywności zgodnie z art. 385³ pkt 9 k.c. Postanowienie takie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Akceptowane powinno być też rozwiązanie ograniczające analizę do art. 7 u.p.k. ze wskazaniem na nazwaną tam sankcję nieważności postanowienia, ponieważ relacja tych sankcji jest sporna w doktrynie i orzecznictwie.
- nie określa głównych świadczenia stron, w tym ceny lub wynagrodzenia — postanowienie odnoszące się do odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczy głównych świadczeń stron.

Postanowienie ograniczające odpowiedzialność Tomasza z tytułu niezgodności towaru z umową oraz uzależniające odpowiedzialność od jego arbitralnej decyzji co do znacznosci wady jest zatem niedozwolone i jako takie nie wiąże konsumenta.

Postanowienie odnoszące się do stabilności krzeseł zostanie przeanalizowane w dalszej części rozwiązania, przy ocenie czy występuje niezgodność towaru z umową.

Ad. B) Można rozważyć, czy skoro Paweł i Tomasz zawarli umowę o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, tj. wymaga kwalifikacji stolarza, to nie ulega ona rozwiązaniu zgodnie z art. 645 § 1 k.c. wraz ze śmiercią Tomasza. Z kazusu wynika jednak, że Tomasz wykonał dzieło jeszcze przed swoją śmiercią, zaś art. 645 k.c., stanowiący normę wyjątkową nie powinien być wykładany rozszerzająco. Umowa nie ulega rozwiązaniu, zaś obowiązki Tomasza o charakterze majątkowym, w tym związane z niezgodnością towaru z umową wchodzi w skład spadku po nim (art. 922 k.c.). Brak kwalifikacji może ewentualnie wpływać na możliwość zadośćuczynienia roszczeniom o naprawę lub wymianę.

Ad. C) Oceny, czy towar jest niezgodny z umową należy dokonać zgodnie z art. 43b u.p.k. Towar jest niezgodny z umową w szczególności, jeżeli nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk lub nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać (art. 43b ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.k.). Jest to przykład obiektywnego braku zgodności z umową. Należy ocenić, że chybotać się krzesła, które mają nierówne nogi stanowi niezgodność z umową. Racjonalne oczekiwania konsumenta nabywającego zestaw krzesła obejmują bowiem to, że krzesła będą stabilne, by można z nich wygodnie i bezpiecznie korzystać. Chyboczące się krzesła należy zatem uznać za przypadek niezgodności towaru z umową.

Należy zbadać, czy na ocenę tę może wpłynąć treść postanowienia umownego, z którego wynikało, że może się zdarzyć, że krzesła będą niestabilne. Jest to problem tzw. negatywnego uzgodnienia cech rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 43b ust. 4 u.p.k. jest ono skuteczne, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 i 3 u.p.k. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Ze stanu faktycznego wynika, że Paweł nawet nie był świadomy takiego zastrzeżenia, tym samym nie doszło do wyłączenia odpowiedzialności Tomasza za niestabilność krzesła.

Zgodnie z art. 43c u.p.k. przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, przy czym domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia. W kazusie brak okoliczności pozwalających na obalenie tego domniemania, trzeba przyjąć, że krzesła musiały zostać doręczone już będąc niestabilne. Dla odpowiedzialności Tomasza nie ma znaczenia, że ani Paweł ani Ewa nie otworzyli od razu opakowań z krzesłami, nie ciąży na nich bowiem obowiązek zbadania rzeczy. Tym samym Ewa postanowiła wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową w przewidzianym w ustawie terminie.

Ad. D) Ocena skuteczności odstąpienia od umowy przez Ewę wymaga zbadania następujących kwestii:

- Legitymacji Ewy do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową — Ewa nie była stroną umowy o dzieło zawartej między Paweł a Tomaszem. Niemniej jak ustalono, Paweł nabył krzesła za środki wchodzące w skład majątku wspólnego. Tym samym zarówno same krzesła, jak i wierzytelność z tytułu umowy o dzieło weszły w skład majątku wspólnego. Oznacza to, że Ewa jest legitymowana, żeby samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową (art. 36 § 2 k.r.o.), co dotyczy zarówno możliwości wystąpienia z żądaniem o

naprawę krzeseł, jak i złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie wystąpienia z roszczeniem o zwrot ceny

- Dopuszczalności odstąpienia od umowy wobec zasady sekwencyjności — Ustawa o prawach konsumenta, w ślad za dyrektywą 2019/771 wymaga, by w pierwszej kolejności domagać się wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową. Tak uczyniła Ewa. W odpowiedzi na żądanie Ewy, Weronika podniosła, że nie ma kwalifikacji do naprawy i nie naprawi krzeseł. W przypadku umowy o dzieło (zwłaszcza wobec śmierci przyjmującego dzieło) nie jest możliwe dokonanie wymiany towaru. W takiej sytuacji dopuszczalne jest odstąpienie przez Ewę od umowy. Można argumentować, że naprawa i wymiana są niemożliwe, a zatem nastąpiła odmowa doprowadzenia towaru do zgodności z umową (art. 43e ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 43d ust. 2 u.p.k.). Alternatywnie można stwierdzić, że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 43e ust. 1 pkt 5 u.p.k., zarówno z okoliczności, jak i z oświadczenia Weroniki wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową (co prawda przepis mówi o niedoprowadzeniu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uzasadnione jest jednak argumentowanie *a fortiori* z tego przepisu), co także uprawniałoby Ewę do odstąpienia od umowy.
- Brak zgodności nie może być nieistotny — Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane wyłącznie, gdy brak zgodności towaru z umową nie jest nieistotny, przy czym domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny (art. 43e ust. 4 u.p.k.). Brak zgodności polegający na tym, że krzesła się chyboczą i nie można na nich normalnie i bezpiecznie siedzieć, nie jest brakiem nieistotnym. Brak okoliczności pozwalających na obalenie domniemania.
- Skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do wszystkich krzeseł — z treści kazusu wynika, że chybały się cztery z sześciu kupionych przez Tomasza krzeseł. Zgodnie z art. 43e ust. 5 u.p.k., jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. Z treści kazusu wynika, że Paweł i Ewa potrzebowali dokładnie sześciu krzeseł, co wynikało z rozmiarów stołu i o czym wiedział przyjmujący dzieło. W przypadku krzeseł, które zwykle kupowane są jako komplet, nie można oczekiwać, by konsument zatrzymał tylko dwa krzesła. Dopuszczalne było zatem odstąpienie od umowy w odniesieniu do wszystkich sześciu krzeseł.

Ad. E) Należy ocenić, czy roszczenie o zwrot ceny wobec skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu może być skierowane przeciwko Weronice. Wyżej (pkt B) wyjaśniono, że obowiązki wynikające z niezgodności towaru z umową wchodzą w skład spadku po przedsiębiorcy. Okoliczność, że spadkobierca nie jest przedsiębiorcą, jest bez znaczenia dla zastosowania przepisów

ustawy o prawach konsumenta, ponieważ kwalifikacji umowy zgodnie z art. 43a u.p.k. dokonuje się na chwilę zawarcia umowy. By ocenić, czy Weronika zobowiązana jest do zwrotu, konieczna jest analiza spadkobrania po Tomaszu.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z ustawy, przy czym jeżeli doszło do powołania spadkobiercy w testamencie, dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo (art. 926 § 2 k.c.). Z treści kazusu wynika, że Tomasz pozostawił po sobie testament. Był to testament własnoręczny (art. 949 k.c.). Został on sporządzony w całości pismem ręcznym i podpisany. Nie zawierał co prawda daty, co jednak nie pociąga za sobą nieważności testamentu, nie wywołuje bowiem wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Nie był to także testament wspólny (art. 942 k.c.), nie został sporządzony przez przedstawiciela (art. 944 § 2 k.c.), zaś nic nie wskazuje, by Tomasz nie miał zdolności testowania (art. 944 § 1 k.c.). Nie ma także przesłanek, by mówić o wadach oświadczenia testatora (art. 945 k.c.). W testamencie tym Tomasz powołał do spadku swoją partnerkę, co mógł uczynić (art. 959 k.c.).

Należy jeszcze przeanalizować rozrządzenia odnoszące się do syna Tomasza, Michała, który byłby powołany do spadku w braku testamentu. Tomasz napisał w testamencie, że nie chce, by otrzymał po nim cokolwiek, nawet zachówek. Rozrządzenie to można by więc traktować jako wydziedziczenie (art. 1008 k.c.). To jest dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, przy czym przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z testamentu (art. 1009 k.c.). Zachowania Michała, który postanowił porzucić rodzinną tradycję, nie sposób uznać jako uzasadniającego wydziedziczenie, w szczególności nie można go traktować jako uporczywego niedopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (art. 1008 pkt 3 k.c.). Wydziedziczenie Michała było więc nieskuteczne, należy jednak stwierdzić, że Michał będzie wyłączony od dziedziczenia. Rozrządzenie to pozostaje jednak skuteczne jako testament negatywny w odniesieniu do Michała, zaś do spadku powołana będzie wyłącznie Weronika.

Ad. 2. Z treści kazusu nie wynika, by roszczenie zostało spełnione, by zostało skutecznie złożone oświadczenie o potrąceniu, by doszło do odnowienia ani by wystąpiły inne okoliczności skutkujące wygaśnięciem roszczenia. Wygaśnięciem roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową nie skutkuje także śmierć Tomasza.

Ad. 3. Roszczenie konsumenta o zwrot ceny po odstąpieniu od umowy w związku z niezgodnością towaru z umową staje się wymagalne zgodnie z art. 43e ust. 6 zd. 2 u.p.k. niezwłocznie, nie później jednak w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Okres niezwłoczności upłynął.

Ad. 4. Roszczenie restytucyjne konsumenta przedawnia się na zasadach ogólnych, w terminie sześcioletnim liczonym od dnia wymagalności, który upływa z końcem roku kalendarzowego (art.

118 k.c., art. 120 zd. 1 k.c.). Weronika mogłaby jednak podnieść zarzut prawa zatrzymania, który przysługuje jej zgodnie art. 43e ust. 6 zd. 2 u.p.k., Ewa nie odesłała bowiem krzeseł ani nie przedstawiła dowodu ich odesłania.

Odpowiedź: Roszczenie Ewy jest zasadne, niemniej Weronika może się wstrzymać ze zwrotem ceny.